I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento y las actividades necesarias para el seguimiento y cierre del cumplimiento de las obligaciones de la gestión social de los proyectos, con base en la identificación de aspectos sociales de proyectos licenciados, no licenciados y/o de mínimo impacto, así como la identificación y verificación del cumplimiento de requisitos legales.

II. ALCANCE

Aplica a los proyectos desarrollados por Instituto Nacional de Vías – INVIAS, a través de las diferentes Unidades Ejecutoras y Direcciones Territoriales.

El seguimiento y supervisión por parte de la Interventoría a la gestión social de los proyectos a cargo del Instituto, se basa en la información consignada en los siguientes formatos, para evidenciar el cumplimiento según sea el caso de las actividades sociales de Licencias Ambientales, Planes de Adaptación a la Guía Ambiental y/o demás proyectos que requieran el desarrollo de actividades sociales de ordenanza constitucional:

MASPS-MN1-IN-3-FR-1: Acta de Radicación y Actualización Social de Proyecto
MASPS-MN1-IN-3-FR-2: Balance Estado Social del Proyecto
MASPS-MN1-IN-3-FR-3: Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales
MASPS-MN1-IN-3-FR-4: Acta de Vecindad
MASPS-MN1-IN-3-FR-5: Plan de Inversión Social
MASPS-MN1-IN-3-FR-6: Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en los formatos que hacen parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Contratista o el Interventor según el caso. Cuando la información no aplique se indica con N/A.
2. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información y de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos.

4. La Interventoría en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y vigilancia, debe revisar, conceptuar y aprobar toda la información del componente social, relacionada con el contrato de obra en ejecución, dejando registro de sus actuaciones en los formatos establecidos en este instructivo.

5. Cuando el Contratista no remita la información oportunamente, es obligación de la Interventoría diligenciar la información faltante y remitirla completa a la Subdirección de Sostenibilidad dentro del tiempo contractual establecido, incluyendo en los formatos las observaciones, recomendaciones y/o iniciando los procedimientos sancionatorios a que haya lugar.

6. La Subdirección de Sostenibilidad debe informar a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial correspondiente mediante memorando, las inconsistencias o contradicciones en la información remitida por la Interventoría que puedan acarrear sanciones por parte de las autoridades competentes, medidas de manejo inadecuadas ante los impactos generados o posible incumplimiento por omisión en la vigilancia de la Interventoría de los parámetros sociales, para la adecuada ejecución de la obra prestando el apoyo necesario para adelantar los procesos administrativos y/o judiciales a que haya lugar.

7. Los formatos del presente instructivo tienen incorporados dominios, hipervínculos y listas desplegables que facilitan el diligenciamiento y estandarización de los datos, por lo cual deben ser utilizados al momento de incluir la información.

8. Contratista e Interventoría se comprometen a garantizar la confidencialidad de la información suministrada de acuerdo con la normatividad vigente.

9. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC.

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL

En este apartado se realiza la descripción de las etapas que hacen parte de la Gestión Social y determinan el uso de los formatos de este instructivo, que se enmarcan en tres etapas:

- **Inicio:** Corresponde a la fase inicial de gestión social, en donde se debe entregar información base del proyecto. Refleja la actualización desarrollada en fase de estudios, diseños o en etapa pre constructiva e incluye el diligenciamiento y presentación de los siguientes formatos:

    - MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyecto (diligenciar en su totalidad).

- MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales (formatos anexos que incluyen actividades relacionadas con pasivos sociales de otros contratos, acuerdos protocolizados de consulta previa, indicadores de cumplimiento de la gestión social y/o de actos administrativos).
- MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social (en versión 1).

- **Ejecución:** En esta fase la Interventoría realiza el seguimiento y vigilancia al contrato de obra, reportando el avance y cumplimiento periódico de actividades a través de los siguientes formatos:

  - MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyecto (formato anexo que actualiza la información contractual del proyecto).
  - MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto (en periodos establecidos contractualmente).
  - MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales (formatos anexos del cumplimiento de actividades).
  - MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad (copia de formatos que se incluye de acuerdo a su levantamiento en campo).
  - MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social (en versión 2 y subsiguientes).
  - MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto (copia de formatos que hace parte y debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra).

- **Cierre**: Fase en la cual la Interventoría consolida y finaliza su labor de seguimiento y vigilancia al contrato de obra, e incluye los siguientes formatos:

  - MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyecto (formato anexo consolidado al cierre del proyecto).
  - MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto (formato final relacionando las actividades desarrolladas en todo el proyecto) *
  - MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales (formato consolidado de cumplimiento de actividades).
  - MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad (copia de formatos tramitados para el inicio, seguimiento y cierre del proyecto) *
  - MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social (copia de formatos en todas sus versiones no objetadas para el proyecto)*
  - MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto (copia de formatos mensuales y formato final que cumple la función de Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto) *

  Nota: Todos los formatos marcados con (*) deben entregarse en versión final como se estipula en la etapa de cierre e incluirse como anexo, el consolidado de todas las versiones de estos.

V. ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS FORMATO MASPS-MN1-IN-3-FR-1

Este formato hace parte de las etapas de inicio, ejecución y cierre de los proyectos y en cada etapa cumple una función específica. Para el inicio del proyecto el formato debe radicarse a la entidad, mediante oficio dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad, con los respectivos anexos. En la etapa de ejecución cumple la función de anexo informativo del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto, en donde se incluyen resaltados los cambios de la información del proyecto. En la etapa de cierre continúa siendo un anexo, que consolida la información general del proyecto para el cierre en su última versión.

El diligenciamiento de este formato prevé el registro de los siguientes aspectos fundamentales:

El periodo reportado en la versión de acta tramitada, número de acta con la fecha correspondiente a su elaboración, Unidad Ejecutora y Dirección Territorial encargadas del proyecto. En el número de acta se diligencia INICIAL, cuando el acta corresponde a esta etapa y para actas posteriores el número debe coincidir con el número de formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto.

- **Numeral 1- Datos del proyecto**

Se debe registrar el tipo de proyecto: si es licenciado, no licenciado, mixto o de mínimo impacto. En el caso de proyectos licenciados, debe incluirse el número de resolución y fecha mediante la cual se otorgó la Licencia Ambiental.

A continuación, se debe diligenciar información contractual del Contratista y la Interventoría con base en los documentos oficiales. Este apartado incluye el registro para la identificación de las provisiones contractuales ambiental, social, predial y de sostenibilidad. De la asignación de la provisión social se deriva la elaboración del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social; en el ítem Valor plan de inversión social se debe registrar el valor como se estipule contractualmente o identificarse en etapa pre constructiva la distribución y asignación del recurso destinado para actividades sociales.

En el ítem Valor provisión actividades de vigilancia a la gestión pública (Veedurías Ciudadanas), es necesario que se identifique el presupuesto asignado a la Interventoría para el acompañamiento de las actividades desarrolladas con Veedurías Ciudadanas.

En la etapa de ejecución, en este formato se deben registrar los cambios en la información del proyecto. La Interventoría debe diligenciar el ítem Registro de cambios y el ítem Relación de valores acumulados que incluyen adiciones.

- **Numeral 2- Personal social vinculado al proyecto**

Se diligencia la información de los profesionales sociales tanto de Contratista como de Interventoría, incluyendo el porcentaje de dedicación en el proyecto y los datos de contacto. Debe relacionarse la comunicación mediante la cual se dio aprobación al personal.

Adicionalmente, se relacionan los nombres de los profesionales, sean estos funcionarios o Contratistas del Instituto, que ejercen los cargos de gestor social, gestor técnico y supervisor del contrato de Interventoría.

- **Numeral 3- Descripción general de las actividades a ejecutar**

Se registran de forma general y concisa las obras contempladas según alcance del objeto contractual y utilizando como referencia los glosarios de la Ley de Infraestructura y del Manual de Interventoría.

- **Numeral 4- Gestión social aprobada por la Interventoría**

Se indican los proyectos del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), aplicables a la gestión social de acuerdo con las características del área de influencia y el alcance del contrato. En aquellas circunstancias en las cuales no aplique un proyecto del PAGA, debe justificarse por qué no aplica.

En caso dado de que se formule una nueva ficha para un proyecto de gestión social, debe adicionarse la casilla de manera consecuente y actuar conforme con lo descrito en este numeral.

Para proyectos licenciados deben identificarse y registrarse las obligaciones relacionados con el medio socioeconómico, contenidas en la Licencia Ambiental del proyecto y elaborar una breve descripción de las principales actividades a ejecutar.

- **Numeral 5- Delimitación del área de influencia del proyecto**

Espacio para definir, identificar y delimitar el área de influencia del medio socioeconómico del proyecto, de en conformidad con las directrices de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que determinó la necesidad de definir áreas de influencia para cada componente: demográfico, espacial, económico, arqueológico y político-organizativo, para obtener una caracterización de las tendencias de desarrollo, resultado del análisis de los componentes anteriores.

Así mismo, incluir una relación de los tramos de intervención del proyecto debidamente identificados según división y subdivisión territorial; se deben utilizar los conceptos apropiados por el DANE para tal fin.

El producto de esta delimitación se verá reflejado en el Mapa de localización político-administrativa, con delimitación del medio socio económico, que hace parte de los anexos de este formato.

Una vez identificados los tramos se debe diligenciar los campos nombre del tramo, rango de Puntos de Referencia (PR), municipio y departamento que correspondan. El diligenciamiento se realiza conforme con los Sitios de intervención, como haya sido dispuesto en los documentos contractuales.

Adicionalmente, debe registrarse el listado de Otras áreas de intervención, municipio y departamento que correspondan. Este listado incluye: zonas de manejo se escombros y material de excavación, centros de operación y/o acopio, fuentes de materiales, plantas de procesamiento, campamentos e instalaciones temporales, zonas de tráfico frecuente de vehículos pesados, entre otros.

- **Numeral 6- Caracterización social del área de influencia del proyecto**

6.1. Equipamientos y Servicios Públicos

En este apartado se incluye lo enunciado localizado en el área de influencia del proyecto que pueda ser relevantes para la realización de actividades, estrategias y/o alianzas de gestión social.

Los equipamientos pueden ser deportivos, recreativos y de servicios básicos; educativos, sanitarios, culturales, de bienestar social y de servicios públicos comunitarios. Estos deben caracterizarse en las columnas: Número total por tipo, Descripción, Nombre, Tramo y PR que facilite su ubicación.

6.2. Matriz de Identificación de Actores y Organizaciones Estratégicas

Según la información de la línea base, se diligencian los datos de los actores u organizaciones interesadas en participar en uno o varios de los proyectos de gestión social definidos en el PMA y/o PAGA.

Se incluyen los datos correspondientes al Nombre, Teléfono, Correo electrónico, Sector económico, Nivel territorial, Municipio y Departamento. Adicionalmente un espacio para las observaciones, en donde se registra información relevante de actores y organizaciones estratégicos.

- **Numeral 7- Obligaciones sociales cedidas de otros contratos de obra**

Este numeral aplica sólo cuando por obligación contractual, el Contratista debe ejecutar actividades pendientes de uno o más contratos de obra anteriores, como es el caso de los proyectos licenciados en los que se desarrolló el proceso de cesión de la Licencia Ambiental o en el caso de los proyectos no licenciados, cuando una nueva fase de un proyecto asume pendientes de fases anteriores.

La Subdirección de Sostenibilidad entrega el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto y anexos, tramitado por anteriores contratistas del INVIAS y/o la información existente que corresponda a las actividades pendientes de la gestión social, para que el Contratista y la Interventoría realicen el análisis respectivo de la información y puedan actualizar en el numeral 7 los requerimientos pendientes:

Contrato del cual surge la obligación (No. / Año), Obligación (se registra textualmente), Entidad que requiere su cumplimiento, Documento soporte de la obligación (No. / fecha), Cantidades de actividades requeridas y pendientes por ejecutar (incluye la correspondiente unidad de medida), Periodo de cumplimiento de las actividades (incluye fechas proyectadas de inicio y cierre de las actividades pendientes y el Costo estimado de las actividades. El criterio de aprobación o no de cada obligación es definido por la Interventoría y en todo caso debe ser justificado.

De acuerdo con la información diligenciada y suscrita por las partes, la Interventoría solicita al Contratista la inclusión de dichas actividades sociales pendientes en el programa de gestión social del PMA y/o PAGA y en el Plan de Inversión Social del nuevo contrato.

- **Numeral 8- Mecanismos de protección de comunidades étnicas y patrimonio arqueológico y cultural**

8.1. Consulta Previa a Comunidades Étnicas

Se consigna el número y fecha de radicación de la solicitud de certificación de presencia de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto, ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, del Ministerio del Interior; así como el número y fecha de la respuesta dada por dicha entidad. Si hay presencia, se debe señalar el Grupo étnico, Pueblo, Nombre de la comunidad (Resguardos, Consejos Comunitarios, globalidades indígenas, parcialidades indígenas, entre otros) y si se requiere o no, adelantar el proceso de consulta previa. Conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente, se debe consultar y si es el caso, protocolizar acuerdos de Consulta Previa en fase de estudios, diseños o en etapa pre constructiva.

Nota: De acuerdo con el Decreto 2353, hasta el 31 de diciembre de 2019, se realizó la certificación de presencia de grupos étnicos, y a partir de 1 de enero de 2020, se inicia la emisión de actos administrativos para la Determinación de Procedencia y Oportunidad de Consulta Previa para Proyectos, Obras o Actividades. En todo caso, la Interventoría debe conceptuar y determinar la viabilidad del documento tramitado según las características del área de influencia del proyecto y el alcance del contrato.

8.2. Protección al Patrimonio Arqueológico

Según la información derivada de las etapas tempranas del proyecto (estudios, diseños o etapa pre constructiva), el Contratista, con la aprobación de la Interventoría, deben determinar la alternativa a ejecutar para la protección del patrimonio arqueológico. En conformidad a la normativa vigente, es necesario identificar si el proyecto requiere “Licencia Ambiental, registros o autorizaciones equivalentes” (Decreto 138 de 2019) y consecuentemente optar por:

- Implementar un “Protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico".

- Luego de la verificación de antecedentes, ejecutar las medidas de manejo derivadas de un Plan de Manejo Arqueológico, previamente suscrito ante el ICANH, en una etapa constructiva precedente.

- Adelantar la ejecución de un Programa de Arqueología Preventiva.

Atendiendo al principio de planeación de la Contratación Pública, cuando sea necesario adelantar el Programa de Arqueología Preventiva en los proyectos a cargo de INVIAS, debe desarrollarse hasta la fase 2. Diagnóstico y Prospección (incluye la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico), en la fase de estudios, diseños o en etapa pre constructiva.

En todo caso, la Interventoría debe conceptuar y determinar la viabilidad de los documentos tramitados conforme a las características del área de influencia del proyecto y el alcance del contrato.

8.3. Presencia de Patrimonio Cultural

Se registra la presencia o no de bienes de interés cultural en el área de influencia del proyecto. En caso afirmativo, se consigna el Nombre del bien cultural, el Grupo patrimonial, el Tipo al que pertenece, el Municipio en el que se encuentra ubicado y el Nivel de la declaratoria cultural en caso de que aplique.

En caso de identificar la presencia de bienes de interés cultural el Contratista debe proponer las actividades necesarias para su protección. En todo caso, la Interventoría debe conceptuar y determinar la viabilidad de las actividades propuestas por el Contratista conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y el alcance del contrato.

- **Numeral 9- Servicio de atención al usuario**

En este numeral se debe indicar el tipo de Punto de Atención, Municipio, Departamento, Dirección y/o ubicación, para la recepción de manifestaciones ciudadanas relacionadas con el desarrollo del contrato de obra. Se registran Días y horarios de prestación del servicio, así como los datos de contacto pertinentes del responsable del punto de atención.

- **Numeral 10- Actas de vecindad**

10.1. Predios Aledaños a los Frentes de Obra
Se consigna el número total de predios aledaños a los frentes de obra discriminados por cada Tramo.

10.2. Predios Aledaños a Otras Áreas de Intervención
Se registra el número total de predios aledaños a Otras áreas de intervención en proyecto, discriminados por Área.

- **Numeral 11- Matriz de identificación de riesgos e impactos sociales significativos**

La matriz de identificación de riesgos e impactos sociales significativos debe diligenciarse según la documentación proveniente de fuentes primarias y/o secundarias de consulta abierta, sistemas de información geográfica, portales o bases de datos de instituciones públicas; así como de los datos incluidos en el PMA y/o PAGA y demás documentos o fuentes de información contractual.

Los riesgos y/o impactos identificados en la matriz deben superar las condiciones normales y su magnitud, frecuencia, ocurrencia y/o incidencia que afecten o puedan llegar a afectar de manera significativa el proyecto.

Es importante precisar que el alcance de la presente matriz no se limita a la identificación de los riesgos, sino que tiene por objetivo el diseño e implementación de medidas de manejo sociales que ayuden a controlar, prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos y efectos que se causen sobre las comunidades del área de influencia del proyecto y/o sobre el proyecto mismo, durante la ejecución de las actividades contractuales.

Las medidas de manejo y su implementación correspondiente se evidencian en los programas de gestión social. Así mismo, la firma Interventora debe reportar y evaluar sus avances en el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto.

Se debe identificar el tipo de riesgo con posible y/o probable incidencia en el componente social. Los tipos de riesgo a identificar son los siguientes:

- Accidentalidad vial: Aumento de la accidentalidad vial por cambios en el diseño geométrico, velocidad de diseño, capacidad de carga, nivel del servicio o por construcción de nueva infraestructura puntual o lineal del corredor a intervenir.

- Confinamiento de las comunidades: Hace referencia al aumento real o percibido de las restricciones a la movilidad y conectividad comunitaria en el área de influencia del proyecto, hacen parte de este riesgo el aislamiento, la segregación territorial, el incremento de tiempos y distancias de desplazamiento de las comunidades, debido a los impactos directa o indirectamente generados por cambios en el diseño geométrico, velocidad de diseño, capacidad de carga, nivel del servicio o por construcción de nueva infraestructura puntual o lineal del corredor a intervenir.

- Incidencia del proyecto en áreas sensibles: Consiste en las afectaciones que la ejecución de las actividades del proyecto generan en áreas cuyas características sociales las hacen de manejo especial, tales como, pasos urbanos, territorios colectivos, zonas o puntos de captación y/o conducción de servicios públicos domiciliarios y comunitarios, bienes o manifestaciones de patrimonio cultural de la Nación, Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES),

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), entre otros, que pudieren identificarse por la Interventoría y el Contratista al momento de diligenciar esta matriz.

- Daño a equipamientos públicos y/o comunitarios: Hace referencia a la posibilidad de afectar infraestructura o mobiliario público y/o comunitario debido a la ejecución de las actividades del proyecto. En esta categoría se incluyen la suspensión temporal del servicio o restricciones al acceso de equipamiento al servicio de la comunidad.

- Conflictividad social: Consiste en la aparición, incremento o agravamiento de conflictos sociales en el área de influencia directa del proyecto.

- Orden Público: Hace referencia a la alteración puntual o sostenida en el tiempo de las condiciones de vida de las comunidades y del normal desarrollo de los proyectos debido al accionar de grupos armados al margen de la ley, independientemente de que estos sean reconocidos o no por el Estado.

- Afectación de actividades económicas estratégicas: Consiste en la posibilidad de generar impactos negativos sobre el desarrollo económico regional, entendido este como afectaciones sobre actividades económicas artesanales, comerciales, industriales y de servicios con valor agregado en centros poblados, zonas francas, territorios con denominación de origen, que sean de especial protección y/o control por parte de actores de la sociedad civil y/o autoridades locales. Así mismo, deben tenerse en cuenta aquellas actividades cuya operación esté incluida o protegida en la ley y/o en los esquemas de ordenamiento territorial, plan básico de ordenamiento territorial, plan de ordenamiento territorial y/o plan de desarrollo según sea el caso.

- Zonas de amenaza alta o media por fenómenos de origen natural: Hace referencia a aquellos frentes de intervención que se ejecuten en zonas que, debido a sus características, geológicas, geomorfológicas, geotécnicas, hidráulicas o de otra índole, deban implementar medidas de prevención o mitigación de riesgos.

- Inseguridad jurídica: Hace referencias a las posibles consecuencias negativas que sobre el proyecto se materializaren en retrasos en el trámite de las actividades por causa del desorden administrativo, la presunta comisión de faltas por acción u omisión en el cumplimiento de funciones y el cambio del entramado jurídico que rige los proyectos que conforman el programa de gestión social.

- Externalidades negativas del proyecto: Cualquier otro tipo de riesgo que no esté incluido en alguna de las categorías anteriormente descritas, que es capaz de generar impactos puntuales o sostenidos en los proyectos de infraestructura vial a cargo del Instituto Nacional de Vías; así como, en su área de influencia y en las comunidades en ellas establecidas.

De estos riesgos también se evalúa la Probabilidad de ocurrencia y el Impacto del riesgo.

- **Numeral 12- Anexos**

Junto al formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyecto, se deben entregar a la Subdirección de Sostenibilidad, los anexos que se relacionan a continuación, de acuerdo con los lineamientos que determine la Entidad a través del grupo competente de la Subdirección Administrativa. Se diferencian los anexos conforme con las etapas de inicio, ejecución y cierre, donde se requiera tramitar dicho formato; cabe señalar que existen variaciones en los anexos allegados dependiendo si se trata de proyectos licenciados o no licenciados.

- Para etapa de inicio:

ANEXOS	OBSERVACIONES
1. Plano de localización político-administrativa del proyecto con delimitación de área de influencia del medio socioeconómico.	Anexo físico y digital, de fácil acceso y adecuada presentación, que contiene la información social georreferenciada del proyecto.
2. Registro fotográfico inicial.	
3. Gestiones realizadas ante el MININTERIOR.	Incluye la trazabilidad de las gestiones enunciadas, incluso en fases anteriores.
4. Actas de protocolización y/o seguimiento de acuerdos de Consulta Previa (si aplica).	
5. Gestiones realizadas ante el ICANH.	Incluye la trazabilidad de las gestiones enunciadas, incluso en fases anteriores.
6. Plan de Manejo Arqueológico aprobado por el ICANH (si aplica).	
7. Plan de trabajo.	Incluye objetivos, metas, actividades, responsables y cronograma.
8. MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales (formatos anexos que incluyen actividades relacionadas con pasivos sociales de otros proyectos, indicadores de cumplimiento de gestión social y/o actos administrativos)	
9. MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social (en versión 1) Se solicita una versión inicial anexa al formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3 Acta de Reunión Técnica Inicial.	Incluye comparativo de precios soportado en cotizaciones en firme con especificaciones de productos y/o servicios homologables.
Para proyectos licenciados Estudio de Impacto Ambiental.	

Acto administrativo mediante el cual se otorgó Licencia Ambiental. Fichas del medio socioeconómico con plan de trabajo actualizados. **Para proyectos no licenciados** Plan de Adaptación de la Guía Ambiental. **Para proyectos de mínimo impacto** Certificación de no afectación a territorios colectivos o al patrimonio arqueológico y cultural de la Nación, por la ejecución de las obras.	

La versión inicial del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyecto, se entrega impreso y firmado; es requerimiento para iniciar las actividades de gestión social de los contratos de obra e interventoría.

Para las etapas de ejecución y cierre, este formato se debe radicar como anexo del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto y la inclusión de los anexos correspondientes se limita a circunscribir los documentos que hayan cambiado en el periodo reportado.

- **Numeral 13- Firmas**

En lo concerniente a las firmas del personal social se entiende que los profesionales son los respectivos residentes sociales de Contratista e Interventoría, encargados de las actividades sociales en los proyectos. Cuando contractualmente no se establezcan profesionales sociales, los documentos deben ser firmados por los profesionales responsables de la ejecución de actividades en la gestión social. Adicional a ello, el formato debe estar debidamente firmados por el director de obra y el director de interventoría.

VI. BALANCE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO FORMATO MASPS-MN1-IN-3-FR-2

Este formato hace parte de las etapas de ejecución y cierre de los proyectos y en cada etapa cumple una función específica.

En la etapa de ejecución, el formato y sus anexos deben ser diligenciados por el Contratista y enviados a la Interventoría mensualmente para su revisión, complemento y aprobación. La Interventoría consolida la versión trimestral y remite la información debidamente aprobada mediante oficio a la Subdirección de Sostenibilidad, para su conocimiento y para que en caso de ser necesario realice las observaciones pertinentes. La

periodicidad de entrega es la anteriormente establecida, a menos que se determinen tiempos de entrega diferentes en el Apéndice Social o en el Pliego de Condiciones.

En la etapa de cierre, el formato y sus anexos deben ser diligenciados por el Contratista y enviados a la Interventoría para su revisión, complemento y aprobación; al ser la última versión, el formato debe contener la información acumulada de la gestión social al cierre del contrato. La Interventoría debe remitir dicho formato a la Subdirección de Sostenibilidad, única dependencia encargada de emitir concepto de no objeción al cierre social de los contratos de obra e interventoría, ante la Unidad Ejecutora.

El formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto y sus respectivos anexos, deben remitirse por parte de la Interventoría mediante oficio a la Subdirección de Sostenibilidad, de forma independiente a la radicación de documentos de otros grupos de la Subdirección y así garantizar la efectividad en los tiempos de respuesta.

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad deben ser igualmente verificadas por la Interventoría en la visita previa para el recibo definitivo de las obras, teniendo en cuenta el cumplimiento de lo dispuesto en los instructivos MASPS-MN1-IN-2, MASPS-MN1-IN-3, MASPS-MN1-IN-5, MASPS-MN1-IN-7 y los formatos MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra, MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Balance del Estado Social del Proyecto (cierre), MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra, MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Balance de Sostenibilidad a la Terminación del Contrato de Obra, documentos que hacen parte integral del presente Manual.

La firma Interventora debe remitir a la Subdirección de Sostenibilidad un informe para reportar los tres (3) meses o una fracción del periodo correspondiente al reporte acumulado de actividades sociales, que debe diligenciarse en el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto y cuya función es dar cierre a las actividades de la gestión social, para lo cual se deben incluir los anexos correspondientes para tal fin. El último informe de periodo parcial a reportar se entiende incluido en la versión de cierre del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto.

El diligenciamiento de este formato prevé el registro de los siguientes aspectos fundamentales:

El tipo de informe (parcial o cierre), número consecutivo de formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto, que es el mismo número de informe, tipo de proyecto y la fecha de diligenciamiento.

- **Numeral 1- Información General**

Deben reportarse las fechas que corresponden al periodo reportado, los números de contrato y año de los contratos de obra e interventoría, el objeto del proyecto, la Unidad Ejecutora y la Dirección Territorial encargadas del proyecto. La veracidad y la precisión de la información reportada es responsabilidad exclusiva de la firma Interventora.

- **Numeral 2- Trazabilidad de la Gestión Social**

En los numerales 2.1 Programa de Gestión Social del PAGA y 2.2 Plan de Inversión Social, se indican los números y fechas de radicación mediante los cuales la Interventoría entregó aprobados al INVIAS el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental y el Plan de Inversión Social, así como sus modificatorias correspondientes, si las hubiere.

Igualmente, deben señalarse los números y fechas de radicación de los oficios mediante los cuales la Subdirección de Sostenibilidad, comunicó los respectivos conceptos de no objeción.

En el caso de proyectos licenciados y de mínimo impacto, en el numeral 2.1. Programa de Gestión Social del PAGA se consigna N/A.

Nota: En caso de un mayor número de modificaciones al PAGA o al Plan de Inversión Social, adicionar las filas que sean necesarias.

- **Numeral 3- Reporte de Avance de Proyectos de Gestión Social**

3.1. Atención a la comunidad

Todas las peticiones interpuestas al proyecto por los ciudadanos se registran en este apartado.

En la columna No. Recibidas del numeral 3.1.1 se registra el número de peticiones recibidas según la categoría a la que pertenezcan, que corresponden a la sumatoria de las peticiones abiertas y cerradas.

Nota: Aquellas peticiones que no han sido respondidas, que se encuentran con una respuesta parcial o en seguimiento, se clasifican como peticiones abiertas.

La categoría de Asunto de las peticiones relacionada en el numeral 3.1.2, hace referencia a la naturaleza objetiva de la petición radicada. El asunto de la petición puede ser ambiental, laboral, predial, social, técnica, de obra y/o de otros tipos.

El Canal de recepción de petición relacionado en el numeral 3.1.3 corresponde al medio a través del cual fue presentada la solicitud ciudadana ante el Contratista. El canal de recepción puede ser el buzón satélite, electrónico, presencial escrito o verbal, telefónico u otro.

Nota: Los valores a incluir en los numerales 3.1.1. Tipo de petición, 3.1.2. Asunto de las peticiones y 3.1.3. Canal de recepción peticiones, corresponden al número de peticiones recibidas en el periodo del informe objeto de reporte y su acumulado, correspondiente a la sumatoria de periodos anteriores.

En el campo correspondiente al numeral 3.1.4 la Interventoría debe conceptuar sobre la idoneidad, la calidad y la precisión de la información reportada por el Contratista, así como de la metodología implementada. En caso de ser requerido debe consignar las acciones de mejora necesarias para fortalecer la ejecución del proyecto.

Consigna: Por regla general la Interventoría debe conceptuar en cada iteración sobre la metodología utilizada y los resultados obtenidos en cada proyecto. En caso de no diligenciarse esta casilla, se entiende dicha omisión como una no conformidad del formato, lo cual faculta al gestor social del proyecto para exigir las aclaraciones pertinentes a la Interventoría o rechazar el balance parcial o de cierre.

Si se tratara de una conducta recurrente o en caso de que el no diligenciamiento de la Interventoría afectara la capacidad de verificación del gestor social del proyecto, dicha situación debe ponerse en conocimiento de la Unidad Ejecutora y/o del Supervisor del contrato de Interventoría en la Dirección Territorial correspondiente para que tomen las medidas administrativas.

3.2. Información y Divulgación

3.2.1. Estrategias de Información: En este numeral el Contratista tiene en cuenta las opciones de respuesta del dominio asignado para reportar la cantidad de estrategias de información y el número de asistentes en el periodo objeto de reporte y de forma acumulada. Así mismo, debe indicar la ubicación de los soportes (número del anexo y folios correspondientes)

3.2.2. Medios de divulgación: En este numeral el Contratista tiene en cuenta las opciones de respuesta del dominio asignado y reporta el número de piezas y personas informadas en el periodo objeto de reporte y de forma acumulada. Así mismo, debe indicar la ubicación de los soportes (número del anexo y folios correspondientes).

3.2.3. Acciones afirmativas en las actividades de Información y Divulgación: En este numeral se reconoce que existen grupos poblacionales que por sus condiciones y características (etnia, edad, sexo, identidad de género, discapacidad, entre otras), son más vulnerables y requieren un abordaje ajustado a sus necesidades y particularidades, con el fin de disminuir situaciones de inequidad. Por lo tanto, se debe identificar las necesidades diferenciales de información y formular estrategias para atender dichas necesidades.

La información debe divulgarse teniendo en cuenta las condiciones particulares de estos grupos, tales como discapacidad, nivel de alfabetismo, idioma o en razón a la forma como diferentes grupos pueden verse afectados por el proyecto.

Así, por ejemplo, la fijación de los horarios de las reuniones debe hacerse considerando los roles de las mujeres, o en el diseño de piezas informativas se debe buscar prevenir eventuales casos de acoso callejero por parte del personal de obra a niños o mujeres.

En este apartado se debe incluir las acciones afirmativas desarrolladas por el Contratista para promover la igualdad en el acceso a la información y participación efectiva de grupos poblacionales vulnerables en las actividades del proyecto.

3.2.4. Concepto de la Interventoría acerca del proyecto Información y Divulgación: La Interventoría debe conceptuar sobre la idoneidad, la calidad y la precisión de la información reportada por el Contratista, así como de la metodología implementada. En caso de ser requerido debe consignar las acciones de mejora necesarias para fortalecer la ejecución del proyecto.

Nota: Para todos los fines aplica integralmente la consigna expuesta en el numeral 3.1.4.

3.3. Manejo de Infraestructura de Predios y Redes de Servicios Públicos

Para los fines pertinentes, en este numeral se tienen en cuenta las siguientes definiciones de Catastro Distrital:

Predio: Un inmueble no separado por otro predio público o privado, con o sin construcciones y/o edificaciones, perteneciente a personas naturales o jurídicas. El predio mantiene su unidad, aunque esté atravesado por corrientes de agua pública. Se incluyen en esta definición los baldíos, los ejidos, los vacantes, los resguardos indígenas, las reservas naturales, las tierras de las comunidades negras, la propiedad horizontal, los condominios (unidades inmobiliarias cerradas), las multipropiedades, las parcelaciones, los parques cementerios, los bienes de uso público y todos aquellos otros que se encuentren individualizados con una matrícula inmobiliaria, así como las mejoras por edificaciones en terreno ajeno.

Mejora por construcciones y/o edificaciones en predio ajeno: Es la construcción o edificación instalada por una persona natural o jurídica sobre un predio que no le pertenece.

3.3.1. Número de predios aledaños a las actividades de obra: Se registra el número de predios en inmediación de los frentes de obra. En casos específicos y por instrucción de la Interventoría, la Dirección Territorial, la Unidad Ejecutora o la Subdirección de Sostenibilidad, se puede identificar o cuantificar predios cuya relación con las actividades de obra ameriten el levantamiento del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad, independientemente de que cuente o no con mejoras.

3.3.2. Número de predios aledaños a instalaciones temporales: Debe registrarse el número de predios ubicados en proximidad de zonas de manejo se escombros y material de excavación, centros de operación y/o acopio, fuentes de materiales, plantas de procesamiento, campamentos e instalaciones temporales, zonas de tráfico frecuente de vehículos pesados, entre otros.
3.3.3. En el cuadro correspondiente a este numeral se consigna el tipo de soporte, considerando las opciones de respuestas dadas en el dominio, el número de actas diligenciadas por el Contratista y el

número de actas aprobadas por la firma Interventora; tanto en el periodo objeto de reporte, como de forma acumulada durante la ejecución del proyecto.

3.3.4. Medidas de acompañamiento social para el levantamiento y cierre de actas de vecindad: En este campo la firma Interventora detalla aquellas medidas de manejo específicas y concretas que ha implementado para prevenir, reducir, corregir o compensar el grado de incidencia que los factores endógenos y exógenos, abajo relacionados generen sobre el contrato de obra, así como las medidas de acompañamiento a hogares cuyos predios tuvieron daños fuertes o severos.

- Afectación: En esta categoría se incluyen los proyectos con actividades de construcción y/o mejoramiento a gran escala, tales como, dobles calzadas, túneles, viaductos o puentes, intervenciones de pasos urbanos, construcción de puertos, muelles, dragados de profundización y/o construcción de vías férreas, los cuales para su ejecución requieren una relevante movilización de materiales y maquinaria, que en caso dado podría llegar afectar en mayor medida los predios ubicados en el área de influencia de obras del proyecto.

- Vulnerabilidad: Pertenecen a esta categoría los impactos relacionados con la ejecución de proyectos que se ven aumentados, agravados, potencializados y/o complejizados por desarrollarse en municipios y/o regiones con niveles elevados de necesidades básicas insatisfechas, pobreza multidimensional, por ubicarse en territorios colectivos, municipios priorizados para el post conflicto o zonas de reserva campesina. Adicionalmente comprende el levantamiento de actas de vecindad en hogares con mayor susceptibilidad a la vulnerabilidad económica, definida en función del tamaño, número de niños o dependientes, ingresos y características del jefe de hogar como género, edad y nivel educativo.

- Contexto físico: Hace referencia a las particularidades geográficas, geológicas, geotécnicas, hidráulicas y de cualquier otro tipo con incidencia negativa en el proyecto. Corresponden a esta categoría, por ejemplo, la localización del proyecto en zonas de amenaza alta por inundación o fenómenos de remoción en masa.

- Contexto social**:** Con respecto a esta variable deben evaluarse los impactos causados al ejecutar los proyectos en zonas con alteraciones en el orden público, de frontera agrícola, en cercanía de países limítrofes o en regiones de conocida conflictividad social.
- Aspectos administrativos: En esta categoría están comprendidas características tales como pluralidad de Contratistas, debilidad institucional del área de influencia directa, cuantías o plazos contractuales inferiores a seis (6) meses, entre otros.

Nota: Este espacio debe ser diligenciado en cada uno de los periodos a reportar y debe ajustarse al avance de la ejecución de actividades de obra, así como al cambio de las condiciones del área de influencia del proyecto.

3.3.5. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Manejo de Predios y Redes de Servicios Públicos: La Interventoría debe conceptuar sobre la idoneidad, la calidad y la precisión de la información reportada por el Contratista, así como sobre la metodología implementada. En caso de ser requerido debe consignar las acciones de mejora necesarias para fortalecer la ejecución del proyecto.

Nota: Para todos los fines aplica integralmente la consigna expuesta en el numeral 3.1.4.

3.4. Recuperación del Derecho de Vía

En este numeral se registra el número de actividades económicas en derecho de vía; seguido a esto se incluyen las actividades de sensibilización e información con la comunidad involucrada y actividades interinstitucionales realizadas para la recuperación del derecho de vía. Así mismo, se indica la ubicación de los soportes (número del anexo y folios correspondientes).

3.4.1. Concepto de la Interventoría acerca del proyecto Recuperación del Derecho de Vía: La Interventoría debe conceptuar sobre la idoneidad, la calidad y la precisión de la información reportada por el Contratista, así como sobre la metodología implementada. En caso de ser requerido debe consignar las acciones de mejora necesarias para fortalecer la ejecución del proyecto.

Nota: Para todos los fines aplica integralmente la consigna expuesta en el numeral 3.1.4.

3.5. Cultura Vial y Participación Comunitaria

3.5.1. Mecanismos de participación: En este numeral se identifican las generalidades de las instancias de control y participación social (si existen o se constituyeron, fecha de acta de inicio y finalización; en el caso de la Veeduría Ciudadana, si cuenta o no con registro, entidad que lo confirió y su objeto).

En los numerales 3.5.2 y 3.5.3 se incluye el número consolidado de actividades realizadas para promover la participación comunitaria, a través de talleres pedagógicos dirigidos a la comunidad y/o actividades dirigidas a comités y veedurías.

3.5.2. Actividades con participación comunitaria TALLERES PEDAGÓGICOS: En este numeral se relaciona el detalle de las actividades realizadas, tema, cantidad y número de asistentes en el periodo objeto de reporte y de forma acumulada durante la ejecución del proyecto.

Nota: Cuando se realicen actividades pedagógicas relacionadas con la cultura vial, conservación del medio ambiente, entre otros, deben identificarse los grupos focales de interés.

3.5.3. Actividades con participación comunitaria COMITÉS Y VEEDURÍAS: En este numeral se relaciona el detalle de los informes presentados / actividades realizadas, así como su cantidad y número de

personas informadas / asistentes en el periodo objeto de reporte y de forma acumulada durante la ejecución del proyecto.

Nota: Según el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015, estatutaria de participación democrática en Colombia, o aquella que la modifique o sustituya, el Interventor debe rendir mínimo dos informes al grupo de auditoria ciudadana (Veeduría Ciudadana).

En el primer informe se debe presentar:

1. Las especificaciones técnicas del objeto contratado
2. Actividades administrativas a cargo del Contratista
3. Toda estipulación contractual y de los planes operativos

En el segundo informe se debe presentar:

1. El avance de las obras con respecto a las condiciones del contrato, dificultades y soluciones en su ejecución
2. El cumplimiento de la entidad contratante
3. Labores realizadas para el seguimiento y vigilancia para la correcta ejecución de los contratos.

En general, durante la ejecución del proyecto el Interventor debe:

1. Tener a disposición de todo ciudadano los informes de Interventoría o supervisión, articular su acción con los grupos de auditores ciudadanos, atender y dar respuesta a las observaciones hechas por estos grupos.
2. Asistir y participar en las actividades con los ciudadanos.
3. Facilitar el acceso permanente de la información a su cargo para lo cual debe emplear los mecanismos que estime pertinentes

Esta información es reportada por la Interventoría en el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto que corresponda, haciendo uso de las opciones de respuesta incluidas en el dominio de la tabla 3.5.3. Actividades con participación comunitaria comités y veedurías ciudadanas.

3.5.4. Concepto de la Interventoría acerca del proyecto Cultura Vial y Participación Comunitaria: El concepto se diligencia de forma independiente, teniendo en cuenta las actividades diferenciadas para talleres pedagógicos y comités de participación comunitaria y veeduría ciudadana.

Nota: Para todos los fines aplica integralmente la consigna expuesta en el numeral 3.1.4.

3.6. Contratación y Sensibilización del Personal de Obra

Teniendo en cuenta la necesidad de realizar seguimiento a la cont9ratación de personal, es necesario tener en cuenta las definiciones y lineamientos para el registro de mano de obra en proyectos a cargo de INVIAS:

- Mano de obra del área de influencia del proyecto: Personal natural y/o residente en el área de influencia del proyecto por un tiempo no menor a un año. Esta situación debe ser certificada por la entidad territorial correspondiente. Los indicadores contemplan un porcentaje de contratación para este grupo.

- Mano de obra foránea: Personal proveniente de otras regiones, que es contratado para el proyecto.

- Mano de obra calificada (MOC): Personal que realiza actividades que requieren de un perfil de formación y/o experiencia en infraestructura de trasporte para su desempeño.

- Mano de obra no calificada (MONC): Personal que realiza actividades que no requieren de un perfil de formación y/o experiencia en infraestructura de trasporte para su desempeño.

- Empleo directo: Empleo que se genera para dar cumplimiento al objeto de los contratos.

- Empleo indirecto: Empleo que se genera por las actividades que se desarrollan o los servicios que se necesitan para la ejecución de los contratos, sin que esto determine un vínculo laboral.

3.6.1. Mano de obra vinculada al proyecto según procedencia: Contiene el registro en el periodo y acumulado de Mano de Obra No Calificada -MONC- y Mano de Obra Calificada -MOC-, que incluye los contratos de obra e interventoría. En la columna Periodo se incluye el personal vinculado en los meses objeto de reporte. En la columna Acumulado, se registra el número total de trabajadores contratados de forma acumulada durante la ejecución del proyecto.

Lineamientos generales:

a. Se deben consignar los indicadores numéricos y porcentuales de cada parámetro.
b. La medición de mano de obra debe realizarse mes a mes y reportarse en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 Informe Semanal.
c. Inicialmente se debe distribuir la información según el tipo de mano de obra (mano de obra calificada y no calificada, en cuanto a infraestructura de transporte se refiere).
d. Posteriormente se diferencia de acuerdo con la procedencia del personal contratado (del área de influencia del proyecto y foránea).

e. Cuando se hable de empleos del periodo, solo se debe considerar los empleos generados, es decir empleos nuevos en el periodo correspondiente al informe.
f. Al referirse a los empleos acumulados, se debe registrar la sumatoria de empleos a la fecha de corte.
g. Se debe reportar la discriminación de empleos de manera independiente para los contratos de obra y de interventoría.

3.6.2. Sujetos de protección constitucional vinculados al proyecto: Se reporta la mano de obra vinculada al proyecto discriminada por tipo de mano de obra (calificada y no calificada) en el periodo y de manera acumulada, tanto del contrato de obra, como en el contrato de Interventoría.

Lo anterior se reporta con base en la información de la población sujeto de protección constitucional vinculada al proyecto en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones del contrato.

Dentro de los grupos de protección constitucional vinculados al proyecto se incluyen los empleos destinados a personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia Para la Reincorporación y la Normalidad (ARN), el programa de generación de empleo para Talento Joven, entre otros.

3.6.3. Actividades de sensibilización a trabajadores: La Interventoría describe las actividades adelantadas para promover la vinculación de mano de obra, la estabilidad laboral y la mejora continua de las condiciones laborales y personales del personal contratado.

Nota: Cuando el Contratista programe actividades y/o capacitaciones la Interventoría debe validar la articulación del componente social y técnico de los proyectos, haciendo énfasis en el área de salud y seguridad en el trabajo.

3.6.4. Análisis gráfico de la contratación de mano de obra: En este numeral la firma interventora debe caracterizar de forma gráfica las dinámicas de contratación de mano de obra en todas sus variantes, tanto para el periodo informado, como para los valores acumulados.

El análisis debe realizarse en el tipo de gráfico que mejor evidencie el comportamiento evolutivo de la contratación de mano de obra en el proyecto.

Nota: El Interventor debe solicitar a los responsables del contrato de obra bajo su supervisión, el uso de una metodología para la medición de los empleos indirectos, conforme a lo estipulado por el DANE.

3.6.5. Concepto de la Interventoría acerca del proyecto Contratación de mano de obra: Para todos los fines aplica integralmente la consigna expuesta en el numeral 3.1.4.

3.7. Proyectos Productivos (PP) y Obras con Participación Comunitaria (OPC).

En el evento de ser viable la ejecución de Proyectos Productivos (PP) y/u Obras con Participación Comunitaria (OPC), la Interventoría debe consultar con la Subdirección de Sostenibilidad los lineamientos vigentes para la realización de estas actividades sociales.

Para efectos prácticos de diligenciamiento del formato, las actividades a ejecutar en el desarrollo de Obras con Participación Comunitaria se equiparán con las actividades necesarias para realizar la Restitución de Equipamientos Públicos y otras obras civiles. En tal caso, debe registrarse la aclaración en el numeral 3.6.5.

3.7.1. Monto asignado en el Plan de Inversión Social: En este numeral se indican los montos destinados para Proyectos Productivos (PP) y/u Obras con Participación Comunitaria (OPC) incluidos en el Plan de Inversión Social.

Nota: Los valores a registrar deben corresponder a aquellos determinados en los Planes de Inversión Social. Es importante precisar que hasta tanto el Plan de Inversión Social, versión 2, no sea aprobado por la Interventoría y cuente con el concepto de no objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad, los montos consignados se entienden a título de proyección y solo quedan en firme una vez se perfeccione el trámite correspondiente.

3.7.2. Seguimiento: En la tabla que corresponde a Proyectos Productivos (PP), en el literal a. Formulación, debe registrarse de manera progresiva en el tiempo y una vez sean alcanzados los siguientes ítems:

- Ideas de negocio
- Iniciativas con estudio de prefactibilidad
- Planes de negocios
- Proyectos seleccionados

En el literal b. Ejecución, se registra información de los proyectos en fase de ejecución.

Tanto para la fase de formulación, como de ejecución, se deben relacionar la cantidad de proyectos con sus soportes debidamente foliados.

En la tabla que corresponde a Obras con Participación Comunitaria, en el literal a. Formulación, debe registrarse de manera progresiva en el tiempo y una vez sean alcanzados los siguientes ítems:

- Iniciativas
- Proyectos de obra formulados

- Proyectos de obra con componentes viabilizados
- Obras seleccionadas

En el literal b. Ejecución, se registra información de las obras en fase de ejecución.

Tanto para la fase de formulación, como de ejecución, se deben relacionar la cantidad de obras con sus soportes debidamente foliados.

3.7.3. Beneficio a la comunidad: La firma interventora identifica si se trata de un Proyecto Productivo (PP) y/u Obra con Participación Comunitaria (OPC), diligenciando el nombre según sea el caso y la información solicitada: número de unidades sociales beneficiadas, las personas beneficiadas y el valor de la inversión.

3.7.4. Actividades complementarias: En este numeral se consignan el detalle de las actividades relacionadas con los Proyectos Productivos (PP) y/u Obras con Participación Comunitaria (OPC), así como el número de estrategias y de asistentes involucrados, indicando el número de anexo y folio correspondiente para su ubicación.

Se debe tener en cuenta que los talleres teórico-prácticos a realizar, deben estar relacionados con actividades de obra y propender por la cualificación de la mano de obra local, disponible para futuras obras del Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

3.7.5. Concepto de la Interventoría acerca de los Proyectos Productivos (PP) y Obras con Participación Comunitaria (OPC): Para todos los fines aplica integralmente la consigna expuesta en el numeral 3.1.4.

3.8. Protección del Patrimonio Cultural de la Nación.

3.8.1. Seguimiento a procesos de consulta previa: Se indica por cada Grupo étnico existente en el área de influencia del proyecto, la información relativa al proceso de consulta previa. En la celda Comunidad se escribe el nombre del resguardo, territorio colectivo de la comunidad negra o parcialidad, según corresponda. Si el proceso de consulta no ha llegado a la fase de protocolización, no debe diligenciarse las columnas subsiguientes. En caso contrario, se indica fecha de protocolización, número de acuerdos protocolizados y número de acuerdos cumplidos, inversión proyectada para dar cumplimiento a los acuerdos pactados, e inversión realizada en el periodo a reportar. La inversión ejecutada debe reportarse en el informe de manera trimestral y acumulada. Así mismo, se indica la ubicación de los soportes (número del anexo y folios correspondientes).

3.8.2. Protección al patrimonio arqueológico: En este numeral el Contratista, con aprobación de la Interventoría y conforme a la normativa vigente, determina las acciones a realizar.

3.8.3. Descripción de actividades reguladas por el ICANH, para la protección del patrimonio arqueológico: Descripción de actividades programadas y ejecutadas en el periodo, para el Programa de Arqueología Preventiva; solo se debe diligenciar este espacio, si aplica la ejecución parcial o total de este programa, según lo registrado en el numeral 3.8.2.

3.8.4. Hallazgo fortuito de patrimonio arqueológico: Se diligencia en caso de activar un Protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico en el proyecto. Se consigna la fecha del hallazgo, el reporte a la autoridad competente en caso dado y realización o no de inicio de protocolo.

Nota: En el caso de que los hallazgos fortuitos se consideren bienes mostrencos, se debe consultar la normatividad vigente para su manejo.

3.8.5. Caracterización de los hallazgos: En caso de hallazgo de bienes de patrimonio arqueológico, se debe diligenciar este numeral registrando las características de los lotes encontrados.

3.8.6. Actividades de arqueología pública: En caso de hallazgo de bienes de patrimonio arqueológico y de acuerdo con lo ordenado por la autoridad competente, debe identificarse el medio de divulgación de resultados, la cantidad de documentos / actividades y el número de personas informadas / asistentes.

3.8.7. Descripción de actividades para la protección del patrimonio cultural: En caso de identificar la presencia de bienes de interés cultural el Contratista debe proponer las actividades necesarias para su protección. En tal caso, se debe requiere la descripción de actividades programadas y ejecutadas en el periodo, para la protección del patrimonio cultural.

3.8.8. Hallazgo fortuito de patrimonio geológico y/o paleontológico: Se indica si existen bienes de interés geológico y paleontológico, geotopo, conjunto de geotopos o geositios y la descripción de las medidas de manejo, en caso de que apliquen o correspondan, según lo ordenado en el Decreto 1353 de 2018 o el que lo modifique o sustituya.

3.8.9. Concepto de la Interventoría acerca del proyecto Patrimonio Arqueológico y Cultural: El concepto se diligencia de forma independiente, teniendo en cuenta las actividades diferenciadas para consulta previa y patrimonio.

Nota: Para todos los fines aplica integralmente la consigna expuesta en el numeral 3.1.4.

3.9. Gestión sociopredial

3.9.1. Actividades de la Gestión Sociopredial: En este numeral se indica el número y fecha del acto administrativo vigente para la gestión sociopredial del proyecto, la disponibilidad de los documentos soporte para proyectar la ejecución de la mencionada gestión (diseños definitivos, sábana predial y

diagnóstico sociopredial), así como, los datos que permitan conocer la población afectada y el alcance de la intervención (No. de fichas prediales y mejoratarios).

3.9.2. Por cada Factor de Compensación Social (FCS), en la tabla se debe identificar el número de factores proyectados, reconocidos (en el periodo y acumulado), por reconocer y el valor total del factor reconocido en el periodo. Así mismo, se indica la ubicación de los soportes (número del anexo y folios correspondientes).

3.9.3. Concepto de la Interventoría acerca del proyecto Gestión Sociopredial: Para todos los fines se aplica integralmente la consigna expuesta en el numeral 3.1.4

3.10. Reporte de Avance Otras Fichas PMA y/o PAGA.

En esta tabla se registran aquellas fichas adicionales del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA en el componente socioeconómico, así como de las obligaciones derivadas por ejemplo del Estudio de Impacto Ambiental (fuentes contractuales). Se identifican las actividades realizadas en cada una de estas fichas tanto por el Contratista como por la Interventoría.

- **Numeral 4- Concepto de la Interventoría Respecto al Cumplimiento de la Gestión Social**

El Interventor debe manifestar las conclusiones relevantes sobre el estado de la gestión social del contrato de obra, las cuales deben facilitar y servir de insumo fundamental para el seguimiento y liquidación de los contratos de obra e interventoría.

Igualmente deben presentarse las acciones de mejora por parte del Contratista de obra que permitan subsanar las deficiencias en la gestión social. La Interventoría implementa dichas acciones de seguimiento que le competen, garantizando el cumplimiento del objeto contratado y salvaguardando a la entidad de posteriores reclamaciones.

- **Numeral 5- Acciones por Incumplimiento en Materia Social**

En este numeral la Interventoría debe registrar las acciones adelantadas tanto por la Interventoría como por las autoridades competentes, para identificar, cuantificar, cualificar, sustentar, tasar e iniciar, avanzar o terminar el o (los) proceso(s) sancionatorio(s) administrativo(s) a que hubiere lugar por el incumplimiento puntual o continuado de las obligaciones sociales contractualmente delegadas al Contratista de obra.

- **Numeral 6- Actividades Pendientes a la Terminación del Contrato de Obra**

En la presente tabla deben registrarse las actividades sociales que queden pendientes al vencimiento del contrato de obra, indicando el origen de la obligación, el articulo / numeral / código ficha PMA y/o PAGA del

acto administrativo que lo respalda en caso de que aplique, el nombre de la obligación, el ítem de la actividad, la meta y unidad de medida de la actividad pendiente, la cantidad ejecutada, el costo estimado de la actividad no ejecutada, actualizándolo en caso de ser requerido.

Adicionalmente, la firma Interventora debe registrar la justificación de la no ejecución de la actividad durante el plazo contractual, la imputabilidad o no de dicha omisión al Contratista y emitir concepto sobre las actividades sin ejecutar, determinando si estas pueden considerarse como un posible incumplimiento parcial o definitivo del contrato, o si por el contrario dichos pendientes sociales pueden ser recibidos por la entidad para ser trasladados de manera posterior a otros contratos de obra correspondientes al proyecto o corredor en común.

- **Numeral 7- Anexos sociales**

Junto al formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto, se deben entregar a la Subdirección de Sostenibilidad, los anexos organizados que se relacionan a continuación, de acuerdo con los lineamientos que determine la Entidad a través del grupo competente de la Subdirección Administrativa. Se diferencian los anexos conforme a las etapas de ejecución y cierre, donde se requiera tramitar dicho formato:

- Para etapa de ejecución:

ANEXOS	OBSERVACIONES
Anexo No. 1: Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyectos.	Formato anexo que actualiza la información contractual del proyecto.
Anexo No. 2: Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales.	Formatos anexos del cumplimiento de actividades, actualizados en el periodo.
Anexo No. 3: Formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad.	Copia de formatos que se incluyen de acuerdo con su levantamiento en campo.
Anexo No. 4: Formatos y soportes relacionadas con manifestaciones ciudadanas.	
Anexo No. 5: Copia de formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social y soportes.	En versión 2 y subsiguientes.
Anexo No. 6: Copia de formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto y soportes.	Copia de los formatos mensuales tramitados en el periodo, que hacen parte y deben coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra.
Anexo No. 7: Copia de formatos y soportes en uso del Instructivo para la Gestión Sociopredial MASPS-MN1-IN-4.	Copia de formatos ordenados por beneficiario.
Anexo No. 8: Copia de formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto entregado mensualmente por el Contratista y formatos de Informes de Cumplimiento	Se debe incluir los anexos de los ICA.

Ambiental (ICA) presentados semestralmente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para el componente social. **Anexo No. 9:** Anexos por ficha o proyecto no incluídos antes. **Anexo No. 10:** Copia de actos administrativos generados durante la ejecución del proyecto. **Anexo No. 11:** Oficios sociales generados por el Contratista y la Interventoría. **Anexo No. 12:** Copia de formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-2 Acta de Reunión, de todo comité que incluya al componente social. **Anexo No. 13:** Otros	Incluye registro fotográfico.

- Para etapa de cierre:

ANEXOS	OSERVACIONES
Anexo No. 1: Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyectos.	Formato anexo consolidado al cierre del proyecto.
Anexo No. 2: Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales.	Formato consolidado de cumplimiento de actividades desarrolladas en el proyecto.
Anexo No. 3: Formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad.	Anexo legible, ordenado y completo de la copia de los formatos tramitados para el inicio, seguimiento y cierre del proyecto.
Anexo No. 4: Formatos y soportes relacionadas con manifestaciones ciudadanas.	
Anexo No. 5: Copia de formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social y soportes.	Copia de formatos en todas sus versiones no objetadas para el proyecto.
Anexo No. 6: Copia de formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto y soportes.	Copia de formatos mensuales y formato final que cumple la función de Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
Anexo No. 7: Copia de formatos y soportes en uso del Instructivo para la Gestión Sociopredial MASPS-MN1-IN-4.	Anexo legible, ordenado y completo de la copia de los formatos tramitados para la gestión sociopredial y organizados por beneficiario.
Anexo No. 8: Copia de formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto entregado mensualmente por el Contratista y formatos de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) presentados semestralmente a la Autoridad	

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para el componente social. **Anexo No. 9:** Anexos por ficha o proyecto no incluídos antes. **Anexo No. 10:** Copia de actos administrativos generados durante la ejecución del proyecto. **Anexo No. 11:** Oficios sociales generados por el Contratista y la Interventoría. **Anexo No. 12:** Copia de formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-2 Acta de Reunión, de todo comité que incluya al componente social. **Anexo No. 13:** Otros	Incluye registro fotográfico.

La última versión del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto se entrega impreso y firmado, como requerimiento para el cierre del componente social de los contratos de obra e interventoría.

- **Numeral 8- Firmas**

En lo concerniente a las firmas del personal social se entiende que los profesionales son los respectivos residentes sociales de Contratista e Interventoría, encargados de las actividades sociales en los proyectos. Cuando contractualmente no se establezcan profesionales sociales, los documentos deben ser firmados por los profesionales responsables de la ejecución de actividades en la gestión social. Adicional a ello, el formato debe estar debidamente firmados por el director de obra y el director de interventoría.

VII. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES FORMATO MASPS-MN1-IN-3-FR-3

El alcance de este formato varía según la etapa en la que se encuentre el proyecto. En la etapa de inicio es un anexo del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyecto en donde se incluyen las actividades relacionadas con pasivos sociales de otros contratos, acuerdos protocolizados de consulta previa, indicadores de cumplimiento de la gestión social y/o de actos administrativos; en la etapa de ejecución, es un anexo del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto para el cumplimiento de las actividades parcialmente reportadas y en la etapa de cierre es un formato consolidado del cumplimiento de las actividades sociales.

Para el diligenciamiento del formato se debe registrar la información correspondiente al número del contrato de obra, número del contrato de interventoría, el objeto del proyecto, número de la matriz con la fecha correspondiente a su elaboración y el periodo reportado en la versión de la matriz presentada.

Adicionalmente, en esta matriz debe consignarse también cada uno de los requerimientos realizados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) para la protección al patrimonio arqueológico y lo

consignado en el plan de manejo arqueológico; así como, los acuerdos pactados con las comunidades en el marco del proceso de consulta previa, originados en desarrollo del objeto contractual.

En caso de que proceda un trámite ante otra autoridad competente, el seguimiento a la gestión social y al cumplimiento de la actividad, se realiza en este formato.

Se ingresa la información de la obligación o acuerdo tal como ha sido establecido en la relación de pasivos sociales y/o numeral 7 del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyecto, acta protocolizada de consulta previa, indicadores de las fichas del PMA, indicadores de los proyectos del PAGA, entre otros. Se especifica el origen, el tipo de documento obligante y la entidad en la cual fue proferido, así como el número o ficha del plan de manejo que lo genero y su codificación respectiva.

Dado que las obligaciones o acuerdos pueden llegar a ser genéricos y globales, deben desagregarse en actividades cuyo nivel de ejecución sea medible y verificable, las cuales se incluyen en la columna Ítem actividad. Así, una obligación o acuerdo puede estar constituida por múltiples actividades.

En la casilla meta, se registra la cantidad necesaria para dar cumplimiento a la obligación, actividad o ítem y se determina la unidad que corresponda de acuerdo con la naturaleza de la obligación.

En la columna Estado de ejecución se tienen en cuenta las siguientes definiciones:

- **Sin iniciar**: Cuando no están programadas actividades tendientes a dar cumplimiento a la obligación o acuerdo, en el periodo del informe a reportar, sino posteriormente.

- **En ejecución:** Cuando el avance de la actividad se encuentra entre el 0% y el 99%. El avance tiene un valor de 0% cuando no se haya efectuado ninguna actividad, habiendo estado programada en el periodo a reportar.

- **Finalizado:** Cuando la obligación o acuerdo se ha cumplido al 100%.

- **Modificado:** Cuando es necesario modificar una obligación o acuerdo por razones internas o externas. La modificación debe estar debidamente sustentada y legalizada.

- **Aplazado:** Cuando la realización de la obligación o acuerdo es reprogramada para una fecha posterior. La reprogramación debe estar debidamente sustentada.

En las columnas correspondientes a Formula del indicador se registra la forma como se va a medir el cumplimiento de la meta para el trimestre o periodo reportado y en el horizonte del proyecto. La fórmula del indicador es una representación cuantitativa (variable o relación entre variables), verificable objetivamente, para medir el avance o retroceso en el logro de la meta.

Nota: El avance debe registrarse de manera periódica y acumulada.

Se especifica si los costos de las actividades son con cargo al Plan de Inversión Social o al Presupuesto general de obra. Se deben presentar los soportes que respalden la información consignada.

Por regla general la Interventoría debe conceptuar en cada iteración sobre los resultados obtenidos en cada ítem. En caso de no diligenciarse esta casilla, se entiende dicha omisión como una no conformidad del formato, lo cual faculta al gestor social del proyecto para exigir las aclaraciones pertinentes a la Interventoría o rechazar la matriz.

En el Numeral 3 de Observaciones, Conclusiones y/o Recomendaciones, la Interventoría debe conceptuar sobre la idoneidad, la calidad y la precisión de la medición de cumplimiento de actividades sociales reportada por el Contratista. De ser necesario, en este espacio se reportan situaciones especiales, no tenidas en cuenta en las listas desplegables.

La última versión del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales se entrega impreso y firmado, como requerimiento para el cierre del componente social de los contratos de obra e interventoría.

VIII. ACTA DE VECINDAD FORMATO MASPS-MN1-IN-3-FR-4

El levantamiento de actas de vecindad es una labor de tipo preventiva que tiene por objeto establecer el estado estructural, físico y arquitectónico de los predios e infraestructura aledaña al proyecto, con el fin de identificar las averías y/o afectaciones existentes y las acciones ante una futura reclamación por daños que puedan causar las actividades de obra a realizar.

Esta actividad debe realizarse previo al inicio de las obras y nunca simultáneamente a las mismas. El Contratista es el responsable del levantamiento de los formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad en los predios aledaños a los frentes de obra, para ello debe contar con un ingeniero civil y/o arquitecto encargado del levantamiento de las actas de vecindad, el acompañamiento de un profesional social y un equipo de las mismas características por parte de la Interventoría.
Desde la reunión de inicio el Contratista debe informar a la comunidad sobre esta actividad, explicando detalladamente como se lleva a cabo y haciendo énfasis en la importancia de contar con la presencia de los propietarios para el éxito de esta labor, aclarando que si el propietario no puede estar presente debe dejar autorización escrita a la persona que designe como responsable de atender la visita.

Con ocho (8) días de anterioridad al levantamiento del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad, tanto de inicio como de cierre, el Contratista debe presentar a la Interventoría la programación para la ejecución

y establecer la mejor alternativa de divulgación a los propietarios/responsables de los predios para informar el día, hora y profesionales que deben realizar la actividad.

Una vez culminadas las actividades previas, se procede al levantamiento de las actas de vecindad de inicio, Para ello se debe diligenciar el respectivo formato e identificar en detalle el estado del predio y las averías que se presentan en el exterior e interior de este. Por ningún motivo se puede ingresar a un predio donde se encuentren menores de edad sin la presencia de los acudientes. Los profesionales encargados de esta actividad deben contar con la identificación que los acredite para desarrollar esta actividad.

En caso de no permitirse el acceso al predio, se debe levantar el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad, con la descripción de la fachada, registro de la situación y registro fotográfico e informar por escrito al propietario, con copia a la Personería y Alcaldía Municipal correspondientes.

Para lotes y predios de infraestructura social o cultural, se debe levantar el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad, en compañía del personero y/o el presidente de Junta de Acción Comunal y del Administrador y/o responsable del predio, si los hubiere.

Con un plazo máximo de ocho (8) días, después de finalizado el levantamiento del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad, el Contratista debe entregar a la Interventoría las actas de vecindad debidamente foliadas y organizadas para su revisión, aprobación y firma. Una vez firmadas las actas deben ser escaneadas para archivo de contratista y copiadas para entrega a los propietarios.

Los formatos originales MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad, deberán reposar en el Servicio de Atención al Usuario (SAU), para facilitar la consulta de los usuarios ante una reclamación; la Interventoría debe conservar el registro legible, ordenado y completo de la copia de los formatos tramitados para el inicio, seguimiento y cierre del proyecto, los cuales deben ser entregados periódicamente como anexos del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto.

Al finalizar el proyecto el Contratista debe conservar el formato original de las actas de vecindad levantadas para el proyecto y la Interventoría y el Instituto deben conservar copia del registro consolidado de las mismas previendo alguna reclamación futura.

Si se presenta una queja por averías a predios a causa de las labores constructivas, el Contratista procede a coordinar con el peticionario una vista de inspección para realizar el levantamiento del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad de seguimiento. A esta visita deben llevar el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad de inicio, con todos los soportes para verificar y comprobar el estado de la avería. A su vez el Interventor debe emitir por escrito su concepto sobre las causas de los daños presentados y determinar las acciones a seguir para su mitigación y reparación. De probarse que la avería se produjo con ocasión de las actividades de obra, el Contratista debe proceder a su respectiva reparación y a ejecutar las medidas necesarias para su mitigación y prevención.

Es responsabilidad del Contratista y de la Interventoría gestionar la suscripción de las actas de vecindad. En caso de no obtenerse la firma de las actas de vecindad se debe levantar el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad, con copia al propietario, a la Personería y a la Alcaldía Municipal correspondiente.

A continuación, se establecen las pautas para el diligenciamiento del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Acta de Vecindad, el cual debe ser diligenciado a mano, con letra legible y sin tachones ni enmendaduras.

- **Numeral 1- Registro Fotográfico de la Fachada**

Se debe levantar un registro fotográfico completo y detallado de la fachada del predio (fotos laterales, frontales y traseras de la fachada, andenes y/o accesos). Para el formato se debe tomar una foto frontal nítida donde se observe la totalidad de la fachada con su respectivo andén o acceso.

- **Numeral 2- Datos del Predio**

En este espacio se debe diligenciar con letra clara cada uno de los datos solicitados. En caso de que el propietario no pueda estar presente, debe autorizar por escrito a la persona que atiende la visita.

Para diligenciar este apartado se tienen en cuenta las siguientes definiciones del DANE (2015):

- Hogar: Persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas, con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas. También constituyen un hogar las personas que se asocian para vivir bajo el mismo techo, aunque no compartan las comidas.

- Usufructo: Un hogar tiene una vivienda en usufructo, cuando éste, con previa autorización del propietario o administrador, ocupa la vivienda sin que alguno de sus miembros sea dueño de ella y sin que se pague arriendo. Generalmente son cedidas por familiares o amigos o están en sucesión. Incluye en esta alternativa los casos de las personas que viven en las casas de las fincas donde trabajan (mayordomos) y a las personas que les dan vivienda como parte de pago por su trabajo.

- Posesión: Cuando el hogar habita en una vivienda que ha sido construida sobre un lote que no es de su propiedad o cuando el hogar ocupa una vivienda sin ser dueño de esta y sin autorización del propietario o administrador.

- Propiedad colectiva: Se da usualmente en comunidades étnicas en las cuales la propiedad de los bienes se atribuye a un grupo de personas o a la comunidad, de forma tal que ninguna persona en particular tiene la propiedad y uso exclusivo de la vivienda.

En el punto Servicios públicos, se debe marcar con una X los servicios con los que cuenta la vivienda y en las observaciones se debe indicar si se evidencia algún daño; ejemplo (tapa de alcantarilla rota, filtración).

En el espacio de Destinación económica se selecciona sólo una opción. Si existen diversas destinaciones en un mismo predio, se clasifica atendiendo aquella actividad predominante que se desarrolle, para lo cual se aplica el criterio de tomar la mayor área de terreno y/o construcción. (Ver disposiciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-).

- **Numeral 3- Descripción del sistema estructural**

Este apartado fue tomado del Anexo B- 3: Manual e instructivo de diligenciamiento para formatos de campo, diagnóstico estructural e inspección visual de la Guía Metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del Servicio Geológico Colombiano (2015) en lo relativo a la vulnerabilidad física de las edificaciones.

Para diligenciar este numeral, se debe considerar las instrucciones contenidas en la sección 3: Descripción del sistema estructural de la edificación (p. 165 - 171)

https://www2.sgc.gov.co/Publicaciones/Cientificas/NoSeriadas/Documents/Guia-Metodologica-27-07-2016.pdf

- **Numeral 4- Estado del Exterior del Predio**

Se debe marcar con una X en los recuadros bueno, regular o malo según el estado del área a evaluar: paramentos, andenes/accesos y cerramientos. Posteriormente, se debe marcar con una X si se observa o no grietas, fisuras, humedades, desplazamiento, daños en repello, de pintura y/o enchape o daños en puertas y ventanas (andenes/accesos y cerramientos tienen otros criterios a evaluar). En caso de presentar alguna avería se debe describir en la casilla para tal fin. Todo lo que no se registre en el formato, se entiende que ésta en buen estado.

Las averías deben estar debidamente identificadas, con ubicación dentro de la vivienda, detalle de esta y que se puedan evidenciar claramente en el registro fotográfico. Si la avería, por ejemplo, se ubica en un muro de la sala, se debe tomar la secuencia de fotos donde se observe la sala, luego el muro donde se encuentra la avería y finalmente se realiza la fotografía de primer plano de la avería. Este procedimiento también aplica para el registro fílmico.

- **Numeral 5- Estado del Interior del Predio**

Se debe marcar con una X en los recuadros bueno, regular o malo según el estado del área a evaluar por ejemplo sala, baño, comedor, entre otros. Posteriormente, se debe marcar con una X si se observa o no

grietas, fisuras, humedades, desplazamiento, daños en repello, de pintura y/o enchape o daños en puertas y ventanas. En caso de presentar alguna avería se debe describir en la casilla para tal fin. Todo lo que no se registre en el formato, se entiende que ésta en buen estado.

Las averías deben estar debidamente identificadas, con ubicación dentro de la vivienda, detalle de esta y que se puedan evidenciar claramente en el registro fotográfico. Si la avería, por ejemplo, se ubica en un muro de la sala, se debe tomar la secuencia de fotos donde se observe la sala, luego el muro donde se encuentra la avería y finalmente se realiza la fotografía de primer plano de la avería. Este procedimiento también aplica para el registro fílmico.

Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos en la página.

Finalmente, se registran los espacios interiores a los cuales no se tuvo acceso e indicar la causa. Ejemplo: El propietario manifiesta que la habitación No. 3 se encuentra con candado y no tiene la llave, por tanto, no se pudo constatar el estado actual de esta habitación. De igual manera, se debe registrar si algún objeto fue obstáculo y no fue posible revisar el estado de muros y pisos e intentar hacer el registro nuevamente.

- **Numeral 6- Registro Fotográfico**

Se debe realizar un amplio y detallado registro fotográfico de cada área evaluada (fachada, andenes, accesos, cerramientos, muros, cubiertas, pisos, enchapes, sala, comedor, cocina, baño, habitaciones, patio) haciendo especial énfasis en las averías (grietas, fisuras, humedades, desniveles, vidrios rotos, entre otras).

Así mismo, se debe elegir una fotografía nítida y representativa de cada área evaluada, la cual debe ser plasmada en el numeral registro fotográfico del formato; las fotografías deben registrar la fecha en la que fueron tomadas.

Finalmente, el profesional social del Contratista debe sistematizar esta información guardando las fotografías de manera ordenada, creando una carpeta por predio.

Nota: En cuanto al registro fílmico, se puede realizar a criterio del Contratista por tratarse una actividad complementaria y útil en caso de reclamación, sin embargo, no es un requisito contractual.

- **Numeral 7- Plano de la Construcción**

Espacio para registrar un plano sencillo del predio, donde se puedan registrar de manera sencilla la distribución de los espacios del predio.

En la etapa de cierre, una vez finalizada la totalidad de las intervenciones en el tramo, adecuados los accesos y andenes afectados y cerradas las peticiones que se presentaron por las averías en los predios, se procede al levantamiento del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad (cierre), para ello el Contratista debe levantar la información en los mismos predios en los que levantó el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad de inicio y/o de seguimiento.

Se debe hacer un registro fotográfico completo y detallado de los espacios exteriores e interiores del predio, registrando las condiciones finales del predio. Para el Registro fotográfico de la fachada se debe tomar una fotografía frontal donde se observe la totalidad de la fachada con su respectivo andén o acceso. De realizar registro fílmico, este debe garantizar condiciones de detalle para subsanar eventuales reclamaciones.

Se debe identificar con una X si el predio sufrió o no alguna avería. En caso de avería se debe marcar si esta fue en elementos estructurales o no estructurales y a reglón seguido se describirán los daños en cada área o espacio físico del predio.

En caso de reclamación se deja constancia de las actividades adelantadas para resolverla y se anexan los soportes a que haya lugar. Todo el trámite adelantado debe ser documentado.

Finalmente, se marca con una X si el propietario firma a satisfacción o no el cierre del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Acta de Vecindad.

Nota: Permanentemente en los formatos de acta de vecindad, se solicita la firma a conformidad de los interesados: Responsable de la Unidad Social, Ingeniero residente del Contratista y la Interventoría y Testigo.

IX. PLAN DE INVERSION SOCIAL FORMATO MASPS-MN1-IN-3-FR-5

El formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social, hace parte de la gestión presupuestal del contrato de obra.

Este formato hace parte de las etapas de inicio, ejecución y cierre de los proyectos y en cada etapa cumple una función específica. Para el inicio del proyecto este formato en su versión inicial debe adjuntarse a los formatos:

- MEPI-MN1-IN-1-FR-3 Acta de Reunión Técnica Inicial.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyecto

En la etapa de ejecución cumple la función de registrar la distribución y ejecución de la provisión social de los contratos; el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social, en versión 2 y subsiguientes, debe radicarse con los anexos correspondientes a la Subdirección de Sostenibilidad, cada vez que sea necesaria

su actualización; adicionalmente esta información debe registrarse como anexo No. 5, del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto.

En la etapa de cierre continúa siendo un anexo, que en la última versión consolida el registro de las actividades y presupuesto ejecutado por la gestión social durante la vigencia contractual del contrato de obra.

Este formato cumple la función de registrar la distribución de la provisión social para actividades de gestión socioambiental y sociopredial, para lo cual se debe diligenciar los numerales 2 y 3, cuando sea necesario.

En la versión 1 del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social, el Contratista y la Interventoría elaboran una proyección de actividades, cantidades y precios, cuyos valores son aproximados. Su utilidad radica en establecer si los recursos asignados contractualmente al componente social son suficientes para dar cumplimiento a las actividades previstas. Con base en el resultado obtenido de este ejercicio, la Interventoría debe emitir concepto de las acciones recomendadas desde el punto de vista jurídico, presupuestal y técnico, a la Unidad Ejecutora y a la Subdirección de Sostenibilidad.

Este formato debe ser diligenciado por el Contratista, revisado y aprobado por la Interventoría y a partir de la versión 2, debe tener concepto de no objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad. El formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social debe registrar todas las actividades sociales proyectadas a ejecutar durante el desarrollo del contrato de obra, que sean susceptibles de pago como ítem no previsto o reembolso de gastos, de acuerdo con los criterios vigentes para su trámite. Las actividades, cantidades y precios consignadas en este formato son responsabilidad del Contratista y de la Interventoría.

El Plan de Inversión Social es dinámico, teniendo en cuenta que parte de las obligaciones dependen del pronunciamiento de varias entidades del orden regional y nacional, por lo que se deben realizar actualizaciones a estos planes durante el desarrollo del contrato de obra. Por lo anterior, cada vez que exista un ajuste de actividades y/o actualización en cantidades y/o precios aprobados por la Interventoría, a partir de la versión 2, esta debe alertar al Instituto respecto del manejo presupuestal adecuado y oportuno que garantice el cumplimiento de las obligaciones sociales y contar con el concepto de no objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad.

En el marco de sus funciones, la Interventoría debe velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos; adicionalmente, debe verificar, analizar y aprobar, las provisiones asignadas a la gestión social, propuestas por el Contratista.

En tal sentido, la Interventoría debe constatar que en el presupuesto se desglosen las distintas actividades de la gestión social y se indique el tipo de trámite que debe darse a cada una de estas actividades, sea por ítem no previsto o reembolso de gastos. Así mismo, debe presentarse el respectivo análisis jurídico, técnico y financiero del ítem a reconocer, con sus respectivos soportes (informes, cotizaciones, facturas, contratos, entre

otros), para los fines pertinentes por parte de la entidad (Subdirección de Sostenibilidad, Dirección Territorial y/o Unidad Ejecutora).

En ningún caso se pueden reconocer pagos dentro del rubro, partida o provisión estimada en el presupuesto oficial para actividades sociales, que estén contempladas en las especificaciones generales de construcción del INVIAS y/o en la administración general del contrato, toda vez que dicha provisión debe ser destinada exclusivamente para cubrir el pago de actividades tramitadas mediante ítem no previstos o reembolso de gastos.

A partir de la versión 2 del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social, la Subdirección de Sostenibilidad remite oficio a la Interventoría informando el concepto de no objeción y mediante memorando envía copia digital de dicho Plan a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial, cuando sea el caso, para continuar con el trámite correspondiente.

El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades, cantidades y precios responsabilidad del Contratista, mediante la firma del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social.

El Contratista y el Interventor deben realizar seguimiento continuo a la ejecución de los recursos asignados para la gestión social. En caso de evidenciarse que el Contratista no ejecutó la totalidad de los valores aprobados por la firma interventora, esta debe notificar el evento al Contratista y definir mediante oficio dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad y a la Unidad Ejecutora, las acciones administrativas a seguir, con el fin de trasladar los recursos para ser utilizados en otras actividades del mismo contrato y/o solicitar el inicio de las gestiones necesarias para adelantar los procesos por incumplimiento a que haya lugar.

Cuando se presenten incumplimientos en las obligaciones contractuales por parte del Contratista, es responsabilidad del Interventor solicitar por escrito el inicio de un proceso por incumplimiento diligenciando los formatos ALEDEJ-FR-5 “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio - P.A.S.-” y ALEDEJ-FR-6 “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio”, entregar los documentos soporte e indicando el valor estimado de la multa o sanción.

Los formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social, en todas sus versiones y MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto, deben hacer parte del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto (Anexos No. 5 y 6 respectivamente) en sus versiones parciales de seguimiento y final de cierre, de la gestión presupuestal.

A continuación, se presentan las instrucciones para el diligenciamiento del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social:

En el formato se debe indicar la función que cumple el documento, según el momento en que se tramita; puede tratarse de una versión preliminar entregada en estudios y diseños, la versión 1 o la versión 2 y subsiguientes. Se debe incluir el número de versión del Plan de Inversión Social y la fecha de diligenciamiento del formato.

- **Numeral 1- Datos del Proyecto**

Se debe indicar la Unidad Ejecutora, Dirección Territorial encargada del proyecto, objeto del contrato y los números los contratos de obra e interventoría.

La información presupuestal de las provisiones contractuales ambiental, social, predial y de sostenibilidad del proyecto debe ser registrada por el Contratista y verificada por la Interventoría, con base en los documentos contractuales. Según la asignación de las partidas ambiental, social, predial y de sostenibilidad, debe identificarse si las provisiones están unificadas o por el contrario se encuentran estructuradas de manera independiente, para así registrarlo en el formato, dejando las observaciones correspondientes.

La provisión social es el resultado de la suma de todas las actividades susceptibles de pago, por la ejecución de actividades socioambientales y sociopredialeses en el contrato de obra.

Por último, la Interventoría debe verificar si en la estructura del contrato de interventoría quedaron asignados recursos para la vigilancia de la gestión pública (Veedurías Ciudadanas) y dar respuesta a la pregunta realizada.

- **Numeral 2- Costos de Actividades Socioambientales del Contrato de Obra**

En las columnas de Nombre del insumo o ítem, se diligencia el código o número de ficha establecido en el PMA y/o PAGA, registrar el programa, proyecto y actividad establecida, susceptible de pago por la provisión social.

La Interventoría revisa y excluye las actividades sociales contenidas en las especificaciones generales de construcción del INVIAS y/o en la administración general del contrato.

En las columnas de Medida a ejecutar, se identifica el tipo de medida a ejecutar.

Para las columnas de Descripción de costos para cada actividad se registra la unidad (depende de la naturaleza de la actividad por ejemplo volante, cartilla, entre otros), la cantidad, el valor unitario y el valor básico gestión socioambiental.

En las columnas de Trámite debe identificarse el tipo de trámite que debe darse a cada una de estas actividades, sea por ítem no previsto o reembolso de gastos.

Por último, en la columna de Observaciones, deben registrarse las aclaraciones suficientes que den contexto y justificación a las actividades, cantidades y precios propuestos.

- **Numeral 3- Costos de Actividades Sociopredialeles del Contrato de obra**

Este numeral se diligencia con las mismas precisiones realizadas en el numeral 2. Sin embargo, el Contratista y la Interventoría deben identificar los Factores de Compensación Social (FCS) a reconocer, según lo previsto en el Instructivo para la Gestión Sociopredial, MASPS-MN1-IN-4.

En consecuencia, en las columnas de Nombre del insumo o ítem, las actividades establecidas deben corresponder a los factores reconocidos (un beneficiario puede ser beneficiario de varios factores) y en las columnas de Descripción de costos, se debe registrar el valor básico gestión sociopredial.

- **Numeral 4- Resumen**

Cuadro informativo en donde se registran los cálculos relacionados con la inversión social del contrato de obra:

A. VALOR TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS
B. VALOR BASICO
C. VALOR IVA
D. VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA
E. VALOR TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO
F. OTROS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS
G. VALOR BÁSICO TOTAL GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
H. VALOR BÁSICO TOTAL GESTIÓN SOCIOPREDIAL

- **Numeral 5- Observaciones, Conclusiones y/o Recomendaciones**

Espacio destinado para incluir aclaraciones suficientes que den contexto al contenido del formato. Debe incluir el concepto aprobatorio de la Interventoría y precisar la justificación los cambios en las provisiones contractuales identificadas en el numeral 1 (por ejemplo, valor actualizado por adición a la provisión social del contrato de obra).

Nota: En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato. Se recomienda hacer uso de las fórmulas sugeridas en la hoja de cálculo y verificar que las sumatorias correspondan a los conjuntos de datos establecidos.

- **Numeral 6- Firmas**

En lo concerniente a las firmas del personal social se entiende que los profesionales son los respectivos residentes sociales de Contratista e Interventoría, encargados de las actividades sociales en los proyectos. Cuando contractualmente no se establezcan profesionales sociales, los documentos deben ser firmados por los profesionales responsables de la ejecución de actividades en la gestión social. Adicional a ello, el formato debe estar debidamente firmados por el Representante Legal de Contratista e Interventoría. En el caso de delegar la aprobación del documento a un apoderado, se debe adjuntar la copia del documento de identidad del apoderado y el documento legal debidamente tramitado.

X. PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL – SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO FORMATO MASPS-MN1-IN-3-FR-6

El formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto, hace parte de la gestión presupuestal del contrato de obra.

Este formato hace parte de las etapas de ejecución y cierre de los proyectos y en cada etapa cumple una función específica. En la etapa de ejecución cumple la función de registrar las actividades sociales objeto de reconocimiento en el mes; las pre-actas hacen parte del Acta de Recibo Parcial y deben radicarse con los anexos correspondientes a la Subdirección de Sostenibilidad, cada vez que se reporten cobros; adicionalmente esta información debe registrarse como anexo No. 6, del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto. En la etapa de cierre, el formato cumple la función de Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto, donde se verifica que en las columnas Información balance de inversión social no queden valores por ejecutarse, de acuerdo con lo aprobado por la Interventoría en el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social, versión 2 y/o subsiguientes.

En este formato se deben consignar todas las actividades ejecutadas durante el mes en desarrollo del contrato de obra, susceptibles de pago a cargo de la provisión social por ítem no previstos o reembolso de gastos. El Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la información contenida en actas, pre-actas y la congruencia entre estas.

Es responsabilidad del Contratista presentar las pre-actas de la gestión ambiental, social, predial y de sostenibilidad, con los soportes correspondientes para la revisión y aprobación por parte de la Interventoría. El trámite de cobro de la gestión social se realiza mediante el diligenciamiento y presentación del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto, sin que su valor exceda la provisión asignada.

El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades, cantidades y precios responsabilidad del Contratista, mediante la firma del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.

Una vez revisadas y aprobadas las pre-actas por la Interventoría, ésta debe radicarlas con sus documentos soporte ante la Subdirección de Sostenibilidad para su revisión y concepto de no objeción, según su competencia, con una antelación mínima de diez (10) días a la fecha de corte del Acta de Recibo Parcial de Obra (ver instructivo MEPI-MN1-IN-4). Son documentos soporte:

- Copia del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social, versión 2 y/o subsiguientes, vigente en la fecha de radicación de los documentos (con concepto de no objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad).
- Análisis jurídico, técnico y financiero de la actividad social, con los soportes organizados y completos (informes, cotizaciones, facturas, contratos, entre otros), de acuerdo con el trámite necesario para su reconocimiento.

Para el trámite del Formato MEPI-MN1-IN-4-FR-1 Acta de Recibo Parcial de Obra, se requiere adjuntar el oficio de la Subdirección de Sostenibilidad mediante el cual se da la no objeción a las pre-actas que hacen parte del Acta de Recibo Parcial correspondiente.

En todo caso para la presentación de las pre-actas y actas de recibo parcial de obra, el Contratista y el Interventor deben dar cumplimiento a los plazos previstos en el contrato de obra suscrito; por lo que el Contratista debe entregar la documentación al Interventor con el tiempo suficiente para su revisión y aprobación por parte de la Interventoría y la no objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad.

Las inconsistencias encontradas en el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto, se comunican mediante oficio a la Interventoría requiriendo realizar los ajustes respectivos; a su vez, la Subdirección de Sostenibilidad debe informar lo pertinente mediante memorando a la Unidad Ejecutora correspondiente y a la Dirección Territorial cuando sea del caso.

La numeración de estas pre-actas, y específicamente del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto, debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente.

Cuando no se efectúen actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad, que generen pago en el mes se deben presentar las pre-actas suscritas por el Contratista y el Interventor, por valor de cero ($0) pesos; estas pre-actas no requieren oficio de no objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad.

Para dar cierre al seguimiento presupuestal de esta actividad debe tramitarse el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto. Para este proceso, el formato cumple la función de Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto, donde se verifica que en las columnas Información balance de inversión social no queden valores por ejecutarse, de acuerdo con lo aprobado por la Interventoría en el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social, versión 2 y/o subsiguientes.

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad deben ser igualmente verificadas por la Interventoría en la visita previa para el recibo definitivo de las obras, teniendo en cuenta el cumplimiento de lo dispuesto en los instructivos MASPS-MN1-IN-2, MASPS-MN1-IN-3, MASPS-MN1-IN-5, MASPS-MN1-IN-7 y los formatos MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra, MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Balance del Estado Social del Proyecto (cierre), MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra, MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Balance de Sostenibilidad a la Terminación del Contrato de Oba, documentos que hacen parte integral del presente Manual.

Por lo anterior, antes de la fecha programada de visita previa para el recibo definitivo de las obras la Interventoría debe identificar si el Contratista no ejecutó la totalidad de los valores aprobados por la firma interventora, notificar el evento al Contratista y definir mediante oficio dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad y a la Unidad Ejecutora, las acciones administrativas a seguir, con el fin de trasladar los recursos para ser utilizados en otras actividades del mismo contrato y/o solicitar el inicio de las gestiones necesarias para adelantar los procesos por incumplimiento a que haya lugar.

Cuando se presenten incumplimientos en las obligaciones contractuales por parte del Contratista, es responsabilidad del Interventor solicitar por escrito el inicio de un proceso por incumplimiento diligenciando los formatos ALEDEJ-FR-5 “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio - P.A.S.-” y ALEDEJ-FR-6 “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio”, entregar los documentos soporte e indicando el valor estimado de la multa o sanción.

Los formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social, en todas sus versiones y MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto, deben hacer parte del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto (Anexos No. 5 y 6 respectivamente) en sus versiones parciales de seguimiento y final de cierre, de la gestión presupuestal.

A continuación, se definen las pautas para el diligenciamiento del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto:

En el formato se debe indicar la función que cumple el documento, según el momento en que se tramita; puede tratarse de una Pre-acta o el Seguimiento final a la inversión social. Se debe incluir el número de Pre-acta Mensual de Inversión Social que corresponda y la fecha de diligenciamiento del formato.

- **Numeral 1- Datos del Proyecto**

Se debe indicar la Unidad Ejecutora, Dirección Territorial encargada del proyecto, objeto del contrato y los números los contratos de obra e interventoría.

- **Numeral 2- Balance de Inversión Socioambiental del Contrato de Obra**

En las columnas de Nombre del insumo o ítem, se diligencia el proyecto y actividad establecida, susceptible de pago por la provisión social, de tal manera que la información coincida lo contenido con el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social.

Para las columnas correspondientes a las Condiciones actuales plan de inversión, se registran el número de versión vigente en la fecha de radicación de los documentos (con concepto de no objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad) y la fecha. También se registra un breve resumen de lo contenido en el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social, incluyendo el valor de la gestión socioambiental, que incluye gravámenes.

A continuación, en las columnas Información pre-acta mensual, se diligencian la información cantidad ejecutada en el mes, el valor básico ejecutado en el mes, se identifican otros gravámenes reconocidos contractualmente, el valor de estos gravámenes y el valor ejecutado en el mes de la gestión socioambiental, que incluye gravámenes.

Con relación a las columnas Información balance de inversión social se registran los datos relativos a cantidad ejecutada acumulada, el valor acumulado ejecutado y el valor por ejecutar. Lo enunciado debe contener información relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

Por último, en la columna de Observaciones, deben registrarse las aclaraciones suficientes que den contexto y justificación a las actividades, cantidades y precios a tramitar mediante la Pre-acta suscrita.

- **Numeral 3- Balance de Inversión Sociopredial del Contrato de Obra**

Este numeral se diligencia con las mismas precisiones realizadas en el numeral 2. Sin embargo, el Contratista y la Interventoría deben identificar y tramitar el cobro de los Factores de Compensación Social (FCS) que se reconozcan en el mes, según lo previsto en el Instructivo para la Gestión Sociopredial, MASPS-MN1-IN-4.

Adicionalmente, el formato incluye en las Condiciones actuales plan de inversión, una columna para registrar el valor de la gestión sociopredial y en la Información pre-acta mensual, una columna para calcular el valor ejecutado en el mes de la gestión sociopredial. Estas dos columnas incluyen gravámenes.

- **Numeral 4- Resumen**

Cuadro informativo en donde se registran los cálculos relacionados con la inversión social del contrato de obra:

A. VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS
B. VALOR BÁSICO PRE-ACTA
C. VALOR IVA MENSUAL
D. VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL
E. RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)
F. VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA
G. VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO
H. OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA
I. VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
J. VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL
K. VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
L. EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

- **Numeral 5- Observaciones, Conclusiones y/o Recomendaciones**

Espacio destinado para incluir aclaraciones suficientes que den contexto al contenido del formato. Debe incluir el concepto aprobatorio de la Interventoría.

Nota: En los numerales 2,3. y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato. Se recomienda hacer uso de las fórmulas sugeridas en la hoja de cálculo y verificar que las sumatorias correspondan a los conjuntos de datos establecidos.

- **Numeral 6- Firmas**

En lo concerniente a las firmas del personal social se entiende que los profesionales son los respectivos residentes sociales de Contratista e Interventoría, encargados de las actividades sociales en los proyectos. Cuando contractualmente no se establezcan profesionales sociales, los documentos deben ser firmados por los profesionales responsables de la ejecución de actividades en la gestión social. Adicional a ello, el formato debe estar debidamente firmados por el Representante Legal de Contratista e Interventoría. En el caso de delegar la aprobación del documento a un apoderado, se debe adjuntar la copia del documento de identidad del apoderado y el documento legal debidamente tramitado.

XI. PROYECTOS CATALOGADOS DE MÍNIMO IMPACTO

Son todos aquellos proyectos de infraestructura de la red vial carretera, férrea, fluvial y marítima, que se desarrollan en zonas intervenidas, en los cuales se tiene programado efectuar actividades que causan una muy baja alteración a los recursos naturales, al ambiente o al paisaje, en el que se desarrollan.

Los proyectos catalogados de mínimo impacto son:

- Proyectos de suministros de materiales.
- Demolición estación de peajes.
- Proyectos de restauración estaciones férreas.
- Proyectos de mantenimiento del casco del ferry.
- Proyectos de mantenimiento rutinario vial adelantados por los administradores viales
- Proyectos contratados directamente por las Direcciones Territoriales (Obras de Seguridad Vial)
- Proyectos de la red terciaria que no se desarrollen en zonas sensibles, zonas de reserva forestal, parques nacionales naturales, en áreas declaradas como protegidas o de manejo especial por los entes nacionales, regionales o territoriales y/o áreas de protección ecológica.

Para efectos del seguimiento social que realiza la entidad a este tipo de proyectos, es necesario que las Interventorías remitan al INVIAS dentro de los treinta (30) días calendario posterior al inicio del contrato de obra, una certificación en la cual se indique que:

- El contrato en ejecución no requiriere de la elaboración del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental -PAGA-, previo análisis y revisión de lo establecido en el Decreto único Reglamentario 1076 de 2015.
- La ejecución de las obras del contrato en mención, no generan ningún tipo de afectación en territorios colectivos o al patrimonio arqueológico y cultural de la Nación.

Este certificado se radica como anexo del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyecto.

De acuerdo con el periodo definido contractualmente se realiza seguimiento a las actividades sociales, mediante el trámite del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto. Para un correcto desarrollo de los proyectos del Instituto es necesario que el contratista ejecute las actividades sociales comunes a todos los proyectos, que responden a mandatos constitucionales y legales, y cuyo reconocimiento se da a través de la administración general del contrato. La implementación de estas actividades es de obligatorio cumplimiento para el Contratista, independientemente de la cuantía, objeto o plazo del contrato. Las actividades por desarrollar están relacionadas a continuación:

1. Puesta en marcha de un Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario, por medio del cual los interesados en ejercicio de su derecho a la participación puedan realizar la radicación de peticiones y establecer comunicación con el Contratista (de acuerdo con la Ley 1755 de 2015).
2. Socialización a la comunidad al inicio y cierre de los estudios y/o obras a realizar. Por tratarse de proyectos que se realizan con recursos del Estado, las socializaciones deben incluir a todos los actores sociales implicados en el proyecto (ver Articulo 2 de la Constitución Política de Colombia).

3. Dar respuesta oportuna a las inquietudes de las Veedurías Ciudadanas creadas con el propósito de realizar vigilancia pública a la ejecución del contrato de interés (de acuerdo con la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015).

4. Con el fin de priorizar el recurso humano local, el Contratista debe registrar y divulgar la contratación de mano de obra local (no calificada) empleada para el proyecto.

5. Para determinar la responsabilidad civil que debe asumir el Contratista y los propietarios de predios cercanos a la obra, según lo previsto en el Código Civil, el Contratista debe realizar el levantamiento de Actas de vecindad de inicio y cierre, siempre que estén involucrados predios cercanos a las obras a ejecutar.

Si eventualmente las condiciones inicialmente expuestas cambian, es decir se evidencia la alteración a los recursos naturales, al ambiente o al paisaje, se deberá allegar el documento PAGA y demás formatos establecidos en el Manual de Interventoría, siguiendo los lineamientos establecidos para este tipo de proyectos.

Para el cierre de los proyectos de mínimo impacto, es necesario remitir a la Subdirección de Sostenibilidad el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto, para cierre. El cierre incluye una certificación que ratifique la no generación de ningún tipo de afectación en territorios colectivos o al patrimonio arqueológico y cultural de la Nación.

La no aplicabilidad del Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental de los proyectos descritos no exime al responsable del cumplimiento de la normatividad ambiental y social vigente.

XII. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE MODIFICACION	DESCRIPCION
1	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MSOAMB-MN-IN-1 y formatos que reemplaza: MSOAMB-MN-IN-1-FR-6, MSOAMB-MN-IN-1-FR-7, MSOAMB-

		MN-IN-1-FR-8, MSOAMB-MN-IN-1-FR-9, MSOAMB-MN-IN-1-FR-11 y MSOAMB-MN-IN-1-FR-12. Instructivo que reemplaza MSOAMB-MN-IN-2 y formatos: MSOAMB-MN-IN-2-FR-4, MSOAMB-MN-IN-2-FR-5, MSOAMB-MN-IN-2-FR-6 y MSOAMB-MN-IN-2-FR-7.